

עין משפט
גזר מצוה

צ א מיי פיי מהל' זכיה
ה' יב סגז עשין פכ
טוש"ע ח"מ סימן קכז
סעיף ט:

צא ב ג ד מיי פיד
מהל' זכיה ה' ד ה
סגז עשין פ"ב טוש"ע
ח"מ סי' קכז סעיף ח:
ה נמיי פ"ג מהל' זכיה
ה"א טוש"ע ח"מ סי' ס"י
רמא סעי' אן:

צב ו מיי פ"ח מהל' זכיה
ה' יז סגז עשין פכ
טוש"ע ח"מ סימן רז סעיף
ז:

מוסף תוספות

א. הלכך כיון דאיתיה למקבל בשעת מתן מצות הובריר שובח משעת המתנה ומורישו לירושיו. מוס' הלא"ש. ב. גבי התקבל לי גיטי, כשאומר. מוס' הלא"ש. ג. (ד) שורא דדידי היינו בלא טעם אלא בצדון הדיין הדבר תלוי. מוס' הלא"ש. ד. ולא רבי אליעזר, והוא ר' אלעזר בן שמוע, דאי גריס רבי אליעזר היה קשה. מוס' צ"צ קטן ד"ה רבי אלעזר. ה. גבי קנין דרשכים מרע. שם. ו. ואי גרס ר' אליעזר בתרוייהו א"כ ליערבינהו וליתנינהו המחלף נכסיו על פיו ר' אלעזר אומר אחד בריא בן בדי"א בחול אבל בשבת דבריו קיימין ורבי ואת ל' בין בשבת מדפליגניהו להרבי בבי ש"מ הראשון הוא ר"א בן שמוע ורבי ואת ל' בין בשבת בין בחול צריך קנין ופליג אדרי' אליעזר ור' יהושע. ט. בלא קנין וכו' ואלא ש"מ דגרס ר' אלעזר וכו' וגרסי' ולא לחוש לדבריו ר' אלעזר. שם.

פסקי ר"ד

בפקדון זה דהשתא אנו שהדי נדחא ליה לבעליו שיצא מידו: ר' אחא בר יאשיה חיל' איספקא דכספא בנהודעא א"ל לר' דוסתאי ברי' ינאי ולר' יוסי בן כפר בהדי דקאיתת אתויה ניהליה אזיל יהובה ניהליהו אמרי להו ניקי מנייכו א"ל לא אהדריהו ניהלן ר' יוסי בן כפר דאמר להו לא פירוש אצ"ר הא איספקא שהוא כלי של סכף היה פקדון ואמון שאין רצונו שיהא פקדון ביד אחר ולאו כוכי דמי אפ"ה לא היה רוצה להחזיר לו דהא ר' אחא גלי דעתיה נדחיא ליה שיחנהו להם יריאוהו לו לאונסא דאדורא(א) לא קביל עליה משום הכי לא היה רוצה ר' יוסי להחזיר לו כי היה באחריות על המשלח שכבר זכה לר' אחא בענין זה וישעיה שמסרו לו: הולך מנה לפלוגי הולך ובקשו ולא מצאו פי' מללא קאמר הולך מנה לפלוגי שאני חייב לו או פקדון שיש לו ביד ש"מ הדא מנה לאו מנה של הלוואה או של

פקדון הוא אלא של מתנה הוא כל' דהוה בעי למיתן מנה מתנה לחבירו ואמר ראובן לשמעון הולך מנה זה ללוי שאני נותן לו במתנה והלך שמעון ולא מצא ללוי שכבר מת נתן חדא יחזור למשלח ותניא אידך יחזור ליורשי מי שנשתלחו לו לימא בהא קמיפלגי דמר סבר הולך כוכי דמי ומר סבר לאו כוכי דמי פי' יחזור למשלח דהיינו ראובן קסבר הולך במתנה לאו כוכי דמי וכיון דלא זכה לוי בחייו לא ינתנו ליורשיו אלא יחזור לראובן המשלח ומאן דתני ליורשי מי שנשתלחו לו קסבר הולך כוכי דמי ומשעה שמסר ראובן לשמעון קנאם לוי אותם המעות דוכין לאדם שלא בפניו והילכך יחזור ליורשי לוי. א"ר אבא בר ממל לא דכ"ע הולך לאו כוכי דמי ולא ק' האי בבריא האי בש"מ פי' דכ"ע במתנה (מתנה) הולך לא כוכי דמי דדוקא במנה של הלוואה או במנה של פקדון תניא לעיל דהולך וכן כוכי דמי אבל במנה דקבעי למיתן ליה מתנה ולא מייחייב ליה מידי הולך לאו כוכי דמי והאי דתני יחזור למשלח מיירי דהולך לאו כוכי דמי ולא זכה בו לוי מיד בקבלת שמעון כיון שלא מצאו חי יחזור המנה לראובן המשלח שהוא לא היה נותן מתנה אלא ללוי שהיה אוהבו ומכירו ולא ליורשיו הילכך מסתמא יחזור המנה לראובן ואח"כ יעשה ראובן מה שירצה ובשליחותו הראשונה אינו רשאי לתת ליורשי לוי שהוא לא מינהו שלוח אלא ליתן ללוי ולא ליורשיו והאי דתני ליורשי מי שנשתלחו לו מיירי בשכ"מ דק"ל דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמי וכל זמן שאין חזר בו הולך דידהי כוכה דמי ומשעה שפסר ראובן דהוה שכ"מ ביד שמעון שלוחו זכה בהן לוי הילכך ינתנו ליורשיו: רב זבדי אמר הא הוא בשכ"מ ולא ק' הא דאיתיה למקבל בשעת מתן מצות הא דליתיה למקבל בשעת מתן מצות פי' הא הוא בש"מ דהולך דידהי כוכה דמי אבל מהו אם איתיה לוי בחיים בשעה שפסר ראובן הש"מ המנה לשמעון כבר זכה בו לוי ואם מצאו שמת לוי המנה ליורשיו ואם נמצא שמת לוי טרם שיסמור המנה לשמעון לא קנה כלום שאילו (לא) היה יודע ראובן שמת לוי לא היה מוכה לו זה המנה ומטורי לשמעון ונמצאת זכריה וזו בטעות ולא קנה לוי המנה הילכך יחזירנו לראובן

יד:

הא בשביב מרע. אור"י אע"ג דמת מקבל צחיי נותן ולא קני אלא אחר מימת נותן אפ"ה קנו יורשין דדעת נותן הוא דכיון שישנו למקבל בשעת מתן מצות שיזכה המקבל אחר מימתו או הוא או יורשיו ואפי' לא נולדו יורשי מקבל עד אחר מימת נותן קנו אפי' למ"ד(י המזכה לעובר לא קנה דדברי שביב מרע כשמת כנסתוים למקבל משעת נמינת שביב מרע או אמירתו א': **וְר' יהודה הנשיא בשם רבי יעקב אומר הולך לאו כוכי**. ואע"ג דרבי אית ליה צפרק המקבל (לקמן סג.)¹ הולך ותן לה זכה לה המקבל לה רצה לחזור לא יחזור דהולך ותן כזי התם משום שאמר השליח אשמן אמהה המקבל לי גטי דמסממא על דעת כן נותן לו כל זמן שאינו אומר כהדיא אי אפשי שמקבל לה: **וחכמים אומרים יחלוקו**. כל תיקון שנש"ס מפרש **בשערים** דרצינו האי דתקנים ואין נראה לר"י אלא היכא לאשכחן כהדיא יחלוקו דלדרכה אומרים אוקי ממונא בחזקת מריה:

ובאן אמרו שורא עדיף. מכאן מדקדק ר"מ דאין לפרש שורא כמו שפי' צקונטרס צפ' הכותב (כמוצות פה): **גבי שניהם קרוצים שניהם שכנים שניהם תלמידי חכמים שורא דדייני דהיינו שידקדק הדיין את מי היה אוהב יותר ולמי היה דדעתו ליתן וכאן נמי פירש צקונטרס כמו התם אלא¹ יתן הדיין למי שירצה כי הכא דקאמר מה שירצה שליח יעשה וקרי ליה שורא: **ר' אריעזר אומר אחד בריא ואחד בוי**. אור"י דר' אלעזר גרס¹ דכספא פלוגי רבי אליעזר ורבי יהושע¹ ה"א כ"ר"א בשנת דבריו קיימין אצל לא צחול ורבי יהושע כו' אצל כרישא פלוגי צין צחול צין בשנת מללא ערביניהו¹ ועוד מדפרכי רבנן לרבי אלעזר מאימין של בני רוכל דלמא בשנת היה דמודה רבי ר"א ועוד דקאמר התם קונים משכני מרע ואפי' בשנת ולא לחוש לדברי ר"א ואי אדר"א קאי הא מודה הוא בשנת דדבריו קיימים¹ ואע"ג דר"מ קאמר התם דלר"א צחול דבריו קיימים ולא בשנת התם לא קאי אר"מ אלא אמתני' ועוד דאמר הכא דר"מ כר"א והולך מנה משמע דצחול מיירי ור"מ אית ליה התם דלר"א צחול דבריו קיימים אלא דהא ג' מחלוקת בדבריו:**

ורבי

לאו כוכי מיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת וחכמים אומרים **יחלוקו** מספקא להו וכאן אמרו שורא עדיף ורבי שמעון הנשיא מעשה אתא לאשמועי' לא בבריא דכולי עלמא לא פלוגי והכא במאי עסקינן בשביב מרע ובפלוגתא דר' אלעזר ורבנן קמיפלגי דתנן¹ המחלף נכסיו על פיו ר' אלעזר אומר האחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה וחכמים אומרים יאלו ואלו נקנין באמירה אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תינתן קיימים אלה דהא ג' מחלוקת בדבריו:

ורבי אלעזר. דמשוי ליה לשביב מרע כצריא: **על פיו**. על פי זאמתו מחלק נכסיו לנניו ולא כשאר המורשים שחולקים היורשים כשהו: **נכסף נשטר ונחזקה**. שזכך הן נקנים מן הצריא ושכ"מ נמי לרבי אלעזר אי לאו אקניניהו כהכי לא מייקנו:

המביא גזר פרק ראשון גיטין

אמר להו אין. מהדרכא: **אמר להו לא**. כדאמר' לעיל¹ אם צא לחזור אינו חוזר: **אמרו לו**. לר' דוסתאי: **חזי מר מאי קעביד**. דלא קמהדר לן: **עז רמו ליה**. הרצה הכוהו לשון מור. **ל"א טב רמו ליה יפה** ראיות המכות הללו: **אמאי קעביד הכי**. שנתרנית להחזיר מיד: **סן אמה**. אנשי מדות גבוהים צוקומה:

ויוצטן אמה. אף מלבושיהן מאויימים משאר בני אדם: **ומדברין מחליהן**. כלומר קולן עבה וגרסא הדיבור יוצא מטיבורין: **אדרא וארטא ופילי כריש:** ולא מלאו. שמת: **כוזי דמי**. וכיון שזכה בהן צחיייו ינתנו ליורשיו: **דכ"ע הולך לאו כוזי דמי גרסי'**: **בשביב מרע**. שכל זמן שלא חזר צו דבריו ככתובים וכמסוירים והולך ידידה זכי הוא ויתנס ליורשי מי שנשתלחו לו שהרי זכה אציהן צחיייו: **צצריא**. יחזרו למשלח דהולך לאו כזי דמי וזה לא שלחו אלא למקבל ולא ליורשיו: **הא ופא בשביב מרע**. דהולך ידידה זכי הוא: **הא דאויסה למקבל**. צעולס: **בשעס מתן מעווס**. ושלוח זכה בהן מיד וכשמת זכו יורשיו מכחו: **הא דליסיה למקבל**. שכבר מת וזה לא היה יודע נמלאת זכיה צטעות ולא קנו יורשין: **הא ופא צצריא**. והולך ידידה לאו כוזי דמי: **הא דמיס מקבל צחיי נוסף**. יחזרו למשלח דלא זכה בהן מקבל ואפילו מת הנותן בחזירת השליח אין כאן משום מלוה לקיים דברי המת שקודם מיתתו צטלו דבריו משעת מיתת המקבל: **ופא**. דקתני ליורשי מי שנשתלחו לו: **דמיס נוסף**. דלאחר שמסרן שליש מת ועדיין מקבל חי הלכך משעת מיתת הנותן זכה בהם המקבל משום דמלוה לקיים דברי המת ואפילו היה צריא: **ר' יהודה הנשיא כו'**. לקמן מפרש מאי פלוג איש אומרים: **וכאן אמרו**. צצול: **מה שירצה שליח יעשה**. לפי מה שראה דדעתו של משלח אם היתה עינו ופת צמתנה לו ואוהב צית המקבל וזה צניו: **ס"ק**. דלא אית צמת משלח ואמר יחזרו למשלח: **סבר הולך לאו כוזי דמי**. אצל אם מת משלח לא ידעינן מאי קאמר צה: **ור' נסן ור' יעקב**. הוסיפו על דבריו ואמרו דאפי' מת משלח לית לן צצריא דמלוה לקיים דברי המת: **ווי"א הולך כוזי דמי**. ופלוגי אפילו לא מת משלח ואמילתיה דת"ק¹ [קאן]. ודעד דמדקאמר רבי יהודה הנשיא מלוה לקיים דברי המת ש"מ שמעיניהו ליש אומרים דמלו טעמיהיו צהולך כוזי דמי ואפי' לא מת משלח ואמר איכו דוקא מת דמלוה לקיים דבריו אצל לא מת לא הולך לאו כוזי דמי: **מספקא להו**. א"י כוזי דמי אי לא ואי מלוה לקיים אי לא: **שורא**. רשות עינו של שליח: **עדיף**. מחלוקה במילתא דמספקא: **צצריא כולי עלמא לא פליגי**. דלאו כוזי דמי: **וצפלוגסא**

כבינתי ומה שירצה ראובן יעשה: ומה פסא אמר הא הוא בבריא ולא ק' הא דמית מקבל בחיי נותן הא דמית נותן בחיי מקבל פי' הא הוא בבריא דהולך ידידה לאו כוכי דמי והילכך אם מת לוי בחיי ראובן יחזור לראובן שלא זכה בהן לוי בקבלת שמעון אבל אם מת ראובן בחיי לוי אע"צ דהולך לאו כוכי דמי כיון שמת ראובן הנותן ועדיין לוי בחיים אמרי' מצוה לקיים דברי המת ומצוה על בני ראובן לקיים מתנת אביהם ומפני זה הטעם זכה בהן לוי ואפי"י שמת לאחר מכאן ינתנו ליורשיו וסלקי שמעתתא בהכי דהולך במתנה לאו כוכי דמי והי"ה לתן (ס"א) ויכול לחזור בו שלא ליתן) דדוקא לגבי מנה שאני חייב לו ש פקדון שיש לו ביד תניא לעיל דהולך לאו כוכי דמי והוא מחוייב לו אבל כמנה מתנה דלא מייחייב ליה מידי אמרי' הולך ותן לאו כוכה דמו אבל בדאיא אם אמר לו בפי' זכה בעבור פלוגי ק"ל זכין לאדם שלא בפניו ואפילו מת לוי ינתנו ליורשיו והכי נמי תני בסופא דההיא מתני' דלעיל דתניא כותיה דרב בתוספתא (פ"א הי"א) תן מנה זה לפלוגי הולך מנה זה לפלוגי תן שטר מתנה זה לפלוגי אם רצה להחזיר יחזיר והכי נמי אמרי' לקמן בפ' השולח (לב:): אמר אביי נטיטין שלוח מתנה כשלוח הגט למאי נפקא מינה להולך ותן דלאו כוכה דמי והלכתא כר' אבא דאמר שאם היה הנותן ש"מ אמרינן ביה הולך כוכי דמי דדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמי והלכתא נמי כרב וביד דאמר דלגבי ש"מ דאמרינן לא קנאם כוכי דמי דוקא אם היה המקבל חי בשעת מסירת המעות מיד ראובן לבי שמעון אבל אם לא היה חי לא קנאם יחזורו למשלח והלכתא נמי כרב פסא דאע"צ דבבריא לא אמרי' הולך כוכי דמי היכא דמית נותן בחיי מקבל מצוה על בני נותן לקיים דברי המת וזוכה בהן לוי וינתנו ליורשיו ואי ק' היכי אמרינן גבי מתנה דהולך ותן לאו כוכי דמי והא עד כאן לא פלוגי ר"מ ורבנן בתן שטר שחזרו זה לעבדי אלא דר"מ סבר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות ורבנן סברי זכות הוא לו אבל בתן מנה זה לפלוגי דהוא זכות אפי' ר"מ מודה שאם רצה להחזיר לא יחזור ומי'ש מנה מתנה משטר שחזרו עבד לרבנן דהוא זכות לעבד ואמרינן שאם בא לחזור אינו חוזר. חשוכה העבד דומה למנה חוב ולמנה פקדון דשייכי בעלים בגויה משום הכי אמרינן הולך כוכי דמי אבל מנה מתנה דלא שייך מקבל בגויה אמרינן הולך לאו כוכה דמי ועבד נמי הא שייך בגויה שהרי המפקיד נכסיו העבד קנה עצמו ב"ח ואין אדם יכול להחזיקנו שהוא מחזיק בגופו אלא שמשועבד לרבו היכא דאמר רבו תן שטר שחזרו זה לעבדי או הולך זכה בו העבד כמנה של הלואה וכמנה של פקדון והלכך בין אמר תן בין אמר הולך כוכי דמי:

מסורת הש"ס

א) נע' בערוך ערך דבר ב',ג
ב) ככת"י נוסף ינתנו,
ג) נע"י מוס' צ"צ טו: ד"ה
ד) וי"א וכן צ"ל נמי הפא',
ה) [נקמן טו. מ. מכות]
ו.ג. (ס) כמותו דג',
ז) צ"ב קטו,
ז) [נע"א],
ח) צ"ב קמב,
ט) [נע"ע]
י) מוס' צ"ב קט. ד"ה ר"א,

גליון הש"ס

גכ"י אי הב' ע' מחדשי
בסור שור גיטין מז ע"ב:
רש"י ד"ה סכפאא להו
אי כוכי. ע' מ"ל פיד
מהל' מלוה ה' ו ד"ה
ולענין הלכה:

הגהות הב"ח

א) גבי וכלן אמרו מה שירצה לצ"ל ותינת כל נמחק:

מוסף רש"י

ר' אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן בוי. ר"א סברא ליה דדברי שביב מרע אינם ככתובין ומסורין כלל אלא כצריא בעלמא ויפ"ך קנין כשאר מתנת צריא, ואע"ג דמית לא קנה מקבל ממתה בלא קנין ואפילו מליה מחמת מיתה נמי לריא כני קני, קשה שרבי העשה על אמן של בני רוכל דאמקינן במלוה מחמת מיתה ואפי"ה פליג ר"א ואמר לוי נלמטיס בני רוכל מקבים אמת ושלח דקין קיימו דבריה כי אם לקומסן (רשב"ם ב"ב קנו), ואחד מסוכן. ואף על גב דלא שייך מידל לא מקנין באלמיה כלל, וגרסא צעיי דכיון דלא מפליג ר"א צין שביב מרע לגרואי לענין היכא דמית, הוא הדין היכא דעמר אינו חוזר אם קט מידו לרי"א (שם), בני רוכל. שם אבינן (שם קנו).

פסקי ר"ד (המשך)

מה שירצה ראובן יעשה: ומה פסא אמר הא הוא בבריא ולא ק' הא דמית מקבל בחיי נותן הא דמית נותן בחיי מקבל פי' הא הוא בבריא דהולך ידידה לאו כוכי דמי והילכך אם מת לוי בחיי ראובן יחזור לראובן שלא זכה בהן לוי בקבלת שמעון אבל אם מת ראובן בחיי לוי אע"צ דהולך לאו כוכי דמי כיון שמת ראובן הנותן ועדיין לוי בחיים אמרי' מצוה לקיים דברי המת ומצוה על בני ראובן לקיים מתנת אביהם ומפני זה הטעם זכה בהן לוי ואפי"י שמת לאחר מכאן ינתנו ליורשיו וסלקי שמעתתא בהכי דהולך במתנה לאו כוכי דמי והי"ה לתן (ס"א) ויכול לחזור בו שלא ליתן) דדוקא לגבי מנה שאני חייב לו ש פקדון שיש לו ביד תניא לעיל דהולך לאו כוכי דמי והוא מחוייב לו אבל כמנה מתנה דלא מייחייב ליה מידי אמרי' הולך ותן לאו כוכה דמו אבל בדאיא אם אמר לו בפי' זכה בעבור פלוגי ק"ל זכין לאדם שלא בפניו ואפילו מת לוי ינתנו ליורשיו והכי נמי תני בסופא דההיא מתני' דלעיל דתניא כותיה דרב בתוספתא (פ"א הי"א) תן מנה זה לפלוגי הולך מנה זה לפלוגי תן שטר מתנה זה לפלוגי אם רצה להחזיר יחזיר והכי נמי אמרי' לקמן בפ' השולח (לב:): אמר אביי נטיטין שלוח מתנה כשלוח הגט למאי נפקא מינה להולך ותן דלאו כוכה דמי והלכתא כר' אבא דאמר שאם היה הנותן ש"מ אמרינן ביה הולך כוכי דמי דדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמי והלכתא נמי כרב וביד דאמר דלגבי ש"מ דאמרינן לא קנאם כוכי דמי דוקא אם היה המקבל חי בשעת מסירת המעות מיד ראובן לבי שמעון אבל אם לא היה חי לא קנאם יחזורו למשלח והלכתא נמי כרב פסא דאע"צ דבבריא לא אמרי' הולך כוכי דמי היכא דמית נותן בחיי מקבל מצוה על בני נותן לקיים דברי המת וזוכה בהן לוי וינתנו ליורשיו ואי ק' היכי אמרינן גבי מתנה דהולך ותן לאו כוכי דמי והא עד כאן לא פלוגי ר"מ ורבנן בתן שטר שחזרו זה לעבדי אלא דר"מ סבר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות ורבנן סברי זכות הוא לו אבל בתן מנה זה לפלוגי דהוא זכות אפי' ר"מ מודה שאם רצה להחזיר לא יחזור ומי'ש מנה מתנה משטר שחזרו עבד לרבנן דהוא זכות לעבד ואמרינן שאם בא לחזור אינו חוזר. חשוכה העבד דומה למנה חוב ולמנה פקדון דשייכי בעלים בגויה משום הכי אמרינן הולך כוכי דמי אבל מנה מתנה דלא שייך מקבל בגויה אמרינן הולך לאו כוכה דמי ועבד נמי הא שייך בגויה שהרי המפקיד נכסיו העבד קנה עצמו ב"ח ואין אדם יכול להחזיקנו שהוא מחזיק בגופו אלא שמשועבד לרבו היכא דאמר רבו תן שטר שחזרו זה לעבדי או הולך זכה בו העבד כמנה של הלואה וכמנה של פקדון והלכך בין אמר תן בין אמר הולך כוכי דמי:

^[1] נראה דרבי' דאפי' לשמאל לא היה צריך להחזיר דהא ליכא כאן מניג